

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

אלי דלל
לימור סון הר מלך
מיכל שיר סגמן
יוראי להב הרצנו
נאור שירי
אופיר כץ
אריאל קלנר
אכרם חסון
מיכל מרים וולדיגר
אושר שקלים
קטי קטרין שטרית
צגה מלקו
אפרת רייטן מרום
איתן גינזבורג
יעל רון בן משה
מיכאל מרדכי ביטון
מירב בן ארי
דבי ביטון
רם בן ברק
ירון לוי
אלון שוסטר
רון כץ
משה טור פז
שלי טל מירון
אבי מעוז
טלי גוטליב
דן אילוז

6278/25/פ

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – ועדת חריגים להכרה

בנספה), התשפ"ו–2025

הוספת סעיף 23א. 1. בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹, אחרי סעיף 23 יבוא :

"ועדת חריגים 23א. (א) שר הביטחון יקים ועדת חריגים, שתהיה מוסמכת להכיר, במקרים חריגים, באדם כנספה אף אם לא נתקיימו בו התנאים שבהגדרה "נספה" ובלבד שהוכח בפניה כי המוות נגרם עקב השירות.

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162.

(ב) שר הביטחון יקבע בתקנות את הרכב הוועדה האמורה בסעיף קטן (א), את דרכי פעולתה ואת אמות המידה להחלטת הוועדה לפי אותו סעיף קטן."

דברי הסבר

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 (להלן – החוק), מסדיר את המעטפת לה זכאים בני המשפחה של חייל שנספה במערכה. החוק מכיר כ"נספה" בחייל או חייל משוחרר שמת כתוצאה מחבלה או מחלה – לרבות מחלה נפשית והפרעה בתר-חבלתית (פוסט-טראומה) – ובלבד שאותה חבלה או מחלה אירעו בתקופת שירותו ועקב שירותו.

בשנים האחרונות, חלה עלייה במספר מקרי האובדנות בקרב חיילי צבא הגנה לישראל בשירות סדיר ובשירות מילואים, כתוצאה מחשיפה למצבי לחימה קשים ושירות אינטנסיבי. במקרים רבים, תסמיני הפגיעה הנפשית מתפתחים ומתגלים רק לאחר סיום השירות הצבאי ולא במהלכו, מה שעלול להקשות על הוכחת התנאים להכרה כ"נספה" ועל מתן סיוע לבני המשפחה לפי החוק.

תיקון זה נועד לתת מענה למשפחות של חיילים ואנשי שירות הביטחון אשר נפטרו כתוצאה מפגיעה נפשית או פוסט-טראומה שנגרמו להם עקב שירותם הביטחוני, אך לא התקיים בהם התנאי של התפתחות הפגיעה במהלך השירות והם נותרו ללא מעטפת סיוע.

לפיכך, מוצע להקים ועדת חריגים שתהיה מוסמכת להכיר באדם כנספה אף אם לא נתקיימו לגביו כל התנאים הקבועים בחוק, ובלבד שהוכח בפניה כי מותו נגרם בעקבות שירותו הצבאי. כמו כן, מוצע לקבוע כי שר הביטחון יקבע בתקנות את הרכב הוועדה, דרכי פעולתה ואת אמות המידה להחלטתה.

כך, גם משפחתו של מי שפציעתו הנפשית הובילה חלילה למותו, גם אם תסמיניה לא התפתחו בשעה שהיה בשירות פעיל, תוכל לקבל מענה וסיוע לפי החוק.

הצעה זו משקפת את אחריותה של מדינת ישראל כלפי כל חייל, מתוך הכרה בהשלכות האפשריות של שירות ביטחוני על בריאות הנפש.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אטי עטייה (פ/6258/25).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/6203/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בחשוון התשפ"ו (17.11.2025)